

De functies van justitie, de rechtspraak en de deontologie

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vijf functies van justitie

Schrijf bij elk voorbeeld welke functie je ziet.

1. Welke functie?

a) iemand uit de buurt van zijn slachtoffer houden _____

b) een vonnis over een huurgeschil _____

c) optreden na rellen _____

d) een werkstraf opleggen _____

2. Hoeveel functies van justitie noemt de fiche? _____

3. Waarom is preventie het werk dat je niet ziet omdat het lukt?

4. Bij welke tak van het recht hoort conflictbeslechting typisch, en waarom is ze nodig?

5. Bestrafing is de belangrijkste functie van justitie; de andere komen erna.

☐ waar ☐ niet waar

2 Vier principes van de rechtspraak

Antwoord kort.

6.	Principe	Wat het betekent
	het vermoeden van onschuld	_____
	onafhankelijkheid en onpartijdigheid	_____
	openbaarheid	_____
	hoor en wederhoor	_____

7. Wanneer kan een zitting met gesloten deuren doorgaan? Geef een voorbeeld.

8. Waarom raakt trial by media aan het vermoeden van onschuld?

3 Deontologie, beroepsgeheim en melden

Antwoord kort.

9.		Wetgeving	Deontologische code
	komt van	_____	_____
	geldt voor	_____	_____
	bij schending	_____	_____

10. Een deontologische code komt in de plaats van de wet voor wie dat beroep uitoefent.

☐ waar ☐ niet waar

11. Welk aspect?

a) wat iemand je in vertrouwen vertelt, mag je niet verder vertellen

b) terughoudend zijn over alles wat je op je werk verneemt

c) bij ernstig en dreigend gevaar moet je spreken _____

12. Wie beschermt het beroepsgeheim eigenlijk, en waarom?

13. Welke plicht speelt hier?

a) een kind vertelt dat het thuis geslagen wordt en dat het vanavond opnieuw dreigt te gebeuren _____

b) een medewerker vertelt op een feestje over een dossier zonder de naam te noemen

14. Waarom is de discretieplicht geschonden als er geen naam valt?

15. Waarom is een deontologische code nooit een lijst met kant-en-klare antwoorden?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Vijf functies van justitie

- 1 a) veiligheid · b) conflictbeslechting · c) ordehandhaving · d) bestraffing
- 2 vijf
- 3 Omdat dat de wet bestaat en overtredingen gevolgen hebben, al veel mensen tegenhoudt. Wat niet gebeurt, valt niemand op, en toch is dat precies het resultaat.
- 4 Bij het burgerlijk recht. Zonder rechter zou een geschil blijven duren of met geweld eindigen, want er is dan niemand die het met een beslissing kan afsluiten.
- 5 niet waar

2. Vier principes van de rechtspraak

- 6 vermoeden van onschuld: je bent onschuldig tot een rechter je schuld vaststelt, het bewijs komt van wie vervolgt en twijfel valt in jouw voordeel uit; onafhankelijkheid en onpartijdigheid: geen bevel van de andere machten en geen band met de partijen; openbaarheid: een zitting en een uitspraak zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk; hoor en wederhoor: elke partij mag op de argumenten van de andere antwoorden
- 7 Wanneer een zwaarder belang meespeelt, bijvoorbeeld het belang van een kind of de privacy. De zittingen van de jeugdrechtbank zijn daarom niet openbaar.
- 8 Omdat een krant die een verdachte al een dader noemt, een oordeel uitspreekt dat nog niet gevallen is. De rechter heeft dan nog niets vastgesteld, en toch staat het oordeel er al.

3. Deontologie, beroepsgeheim en melden

- 9 wetgeving: van de wetgever, voor iedereen, met een sanctie van de rechter; code: van de beroepsgroep zelf, voor wie dat beroep uitoefent, met een sanctie van de beroepsorde of de werkgever
- 10 niet waar
- 11 a) het beroepsgeheim · b) de discretieplicht · c) de meldingsplicht
- 12 Wie hulp zoekt, niet de hulpverlener. Zonder die zekerheid durft niemand nog iets te vertellen, en dan bereikt de hulp de mensen niet meer die ze nodig hebben.
- 13 a) de meldingsplicht · b) de discretieplicht
- 14 Omdat details een mens herkenbaar maken, ook zonder naam. En wie dit hoort, weet voortaan dat je over je cliënten praat, en dat ondermijnt het vertrouwen.
- 15 Omdat plichten in één situatie tegen elkaar in kunnen gaan. Zwijgen en melden kunnen in dezelfde casus beide opkomen, en dan vraagt het een afweging in plaats van een regel.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
